

1500374-33.2022.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... já foi preso e processado anteriormente por tráfico de drogas. Antes de ser preso, conhecia GUILHERME de vista e, às vezes, conversavam.

Ao final da instrução, tem-se que as provas aqui produzidas são robustas e revelam a responsabilidade dos réus pelos crimes de receptação, roubo majorado e corrupção de menores.

As frágeis versões apresentadas vieram desacompanhadas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500374-33.2022.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500374-33.2022.8.26.0272

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2128835/2022 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, 24915510 - DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RYAN PEREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

A Representante do Ministério Público denunciou GUILHERME RYAN PEREIRA e EDERSON HENRIQUE TEODORO, qualificados nos autos, como incurso no artigo no artigo 288, parágrafo único; artigo 180, caput; artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal; e no artigo 244-B da Lei 8.069/90; todos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque:

a) em data não apurada, mas que durou até o dia 12 de maio de 2022, por volta das 23h35, na Fioravante Miquilini nº 360, Jardim Santa Bárbara, nesta cidade e Comarca de Itapira, os acusados, agindo em concurso e unidade de desígnios com o

adolescente V.H.C. do P., associaram-se em quadrilha armada, para o fim de cometerem crimes.

b) no dia 12 de maio de 2022, em horário incerto, mas após as 7h, em local incerto, os acusados, em concurso de agentes entre si e com o adolescente V.H.C. do P., receberam e conduziram coisa que sabiam ser produto de crime, o veículo Honda Civic LXR, ano 2014, placas FHE3F34, pertencente a J.F.C., conforme auto de entrega de fls. 34/35.

c) no dia 12 de maio de 2022, por volta das 23h35, na Fioravante Miquilini nº 360, Jardim Santa Bárbara, nesta cidade e Comarca de Itapira, os acusados, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente V.H.C. do P., mediante emprego de arma de fogo contra F.L. de F.B., subtraíram, para todos, um veículo Fiat Toro Freedom AT6, ano 2019, placas FKQ5E26, uma bolsa contendo CNH, cartões de banco e R\$ 300,00 (trezentos reais) em dinheiro, de propriedade da referida vítima, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17.

d) nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, os acusados facilitaram a corrupção de V.H.C. do P., com ele cometendo infração penal.

Segundo a inicial, os acusados e o adolescente uniram-se em associação armada para o cometimento de crimes. Após, em situação não esclarecida, mas no dia 12 de maio, após as 7h, os acusados e o adolescente receberam o veículo Honda Civic, cientes de que se tratava de produto de roubo, ocorrido no mesmo dia, por volta das 7h. Conduzindo o veículo Honda Civic, os acusados e o adolescente, munidos de arma de fogo, dirigiram-se a Itapira, onde EDERSON e GUILHERME abordaram a vítima F., que conduzia o veículo Fiat Toro. EDERSON, empunhando a arma, anunciou o roubo, enquanto GUILHERME adentrou no automóvel pela porta traseira. Após, eles se evadiram do local, levando o Fiat Toro e os demais objetos acima mencionados, assim como o Honda Civic.

As prisões em flagrante dos acusados foram convertidas em preventivas, consoante decisão fundamentada proferida em audiência de custódia (fls. 78/81).

A denúncia foi recebida aos 24 de maio de 2022 (fls. 151).

Os acusados foram citados (fls. 182 e 184) e apresentaram defesas prévias (fls. 192/204 e 220/221).

A denúncia foi parcialmente rejeitada, para afastar a imputação de prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (fls. 278/279).

Em audiência (fls. 319/320), foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas comuns e interrogados os acusados, ocasião em que a instrução processual foi encerrada e as partes apresentaram alegações finais orais, com exceção da Defesa de EDERSON, que requereu prazo para apresentação de alegações escritas .

O representante do Ministério Público requereu a procedência parcial da pretensão punitiva, com a condenação dos acusados pelos crimes de receptação, corrupção de menor e roubo majorado apenas pelo concurso de agentes, por entender que o uso de simulacro não é suficiente para incidir a causa de aumento de pena.

A Defesa de GUILHERME pleiteou a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena mínima, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e fixação de regime semiaberto.

A Defesa de EDERSON pugnou pela absolvição do acusado com base no artigo 386 do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena

mínima (fls. 315/318).

As prisões cautelares dos acusados foram revistas e mantidas, consoante decisão de fls. 281.

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

O roubo majorado pelo concurso de agentes restou suficientemente provado nos autos, devendo, no entanto, ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo.

A materialidade delitativa está bem demonstrada nos boletins de ocorrência de fls. 06/10 e 62/63, nos autos de reconhecimento de pessoas de fls. 32/35, nos autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 17, 34/35 e 39, no auto de exibição e apreensão de fls. 64/65 e na prova oral colhida.

A autoria também é certa e recai sobre os réus.

Vejamos.

A vítima F.L.de F.B. disse que, no dia dos fatos, saiu do trabalho e foi na casa de sua irmã. Quando lá chegou, por volta das 21h30, e estacionou o seu carro, um veículo parou ao lado e dois indivíduos desceram, anunciando o assalto e apontando uma arma no seu rosto. Eles levaram o seu carro e os objetos que estavam dentro dele (bolsa, documentos e dinheiro). Ressaltou que um dos roubadores a encarou muito quando parou ao seu lado, pois demorou para entender que estava sendo assaltada. Somente percebeu quando o indivíduo, armado, lhe disse: "perdeu, perdeu". Então, ele retirou o celular da sua mão, abriu a porta do carro, entrou e o outro comparsa entrou pelo outro lado. Disse que eram três indivíduos, sendo que um estava no veículo Honda/Civic prata e os outros dois desceram e fugiram com o seu carro. Informou que o Civic também era roubado. Recuperou o seu veículo porque os roubadores o bateram e o abandonaram na estrada. Através do seu e-mail, conseguiu rastrear seu celular e localizar os agentes. Na Delegacia de Polícia, reconheceu os dois que a abordaram e levaram o seu carro. Informou que os assaltantes foram presos no mesmo dia, logo depois que o rastreador do seu celular indicou a localização onde eles se encontravam, uma praça na cidade de Mogi Mirim. Disse que não foi agredida, mas um deles foi violento, pois arrancou o celular da sua mão e permaneceu o tempo todo ameaçando com a arma apontada para o seu rosto, debruçado sobre a janela do carro. Esclareceu que os dois indivíduos que entraram no seu carro eram os maiores de idade. Todos estavam com o rosto totalmente descoberto. Na Delegacia, não teve dúvidas do reconhecimento que fez. Instada a realizar o reconhecimento judicial, apontou os réus como sendo os autores do roubo, ressaltando que EDERSON foi o que a abordou com a arma.

A vítima J.F.C. disse que seu veículo Honda/Civic foi roubado quando estava chegando para trabalhar, por volta das 06h50, e foi atender o seu telefone, momento em que foi abordado por quatro indivíduos que estavam em duas motos, aparentemente jovens, com capacetes e portando arma de fogo. Foi abordado pelos roubadores de forma agressiva. Eles pegaram a chave da sua mão, as duas motos saíram e dois indivíduos entraram no seu carro, saindo, em seguida, em alta velocidade. Como os indivíduos estavam de capacete, não teve condições de realizar o reconhecimento. Reconheceu apenas a arma por eles usada, que era de brinquedo. Seu veículo foi encontrado, ocasião em que foi buscá-lo na cidade de Mogi Guaçu, de madrugada. A informação que teve é que seu carro foi usado na prática de um outro roubo, cuja vítima encontrou na Delegacia. Além do veículo, outros pertences foram subtraídos, como mala, roupas, medicamentos, celular e outros objetos que estavam dentro do carro.

O policial militar Joel Assis de Campos disse que, no dia dos fatos, estava em serviço, quando foi informado, via rádio, que um veículo Fiat/Toro tinha acabado de ser roubado na cidade de Itapira. Segundo informado, os indivíduos haviam chegado para praticar o roubo em um veículo Honda/Civic, cor prata, e, durante a fuga, bateram o Fiat/Toro em um barranco, evadindo-se, então, no Civic. Também foi informado que o celular da vítima acusava a localização na praça Chico Mendes, em Mogi Mirim. Diante dessas informações, direcionou o patrulhamento no referido local e, na referida praça, avistou três indivíduos em um banco, sendo eles GUILHERME, EDERSON e o adolescente V.. Abordados e submetidos a revista pessoal, com eles nada de ilícito foi encontrado. Porém, nesse ínterim, a vítima do roubo chegou, eis estava seguindo o rastreador do celular, oportunidade em que reconheceu, de pronto, os réus como sendo os indivíduos que a abordaram. Diante da situação, os réus e o adolescente foram novamente questionados, momento em que V. confessou ter levado GUILHERME e EDERSON no local dos fatos para praticarem o roubo, indicando o lugar em que o veículo Civic estava guardado, sendo uma casa ao lado da praça. Então, para lá se dirigiu e, pela fresta do portão, viu os dados da placa do Civic. Em consulta ao sistema, constatou que referido veículo também era produto de roubo no município de Mogi Mirim. Na sequência, adentrou na residência e lá encontrou o celular da vítima e um simulacro de arma de fogo, que foi reconhecido pela vítima como sendo o mesmo utilizado pelos réus para praticar o roubo. Disse que os réus já estavam sendo investigados pela Polícia Civil por outros roubos praticados na cidade.

O policial militar Renato Luiz Santiago Filho corroborou o depoimento de seu colega de farda. Disse que, no momento em que patrulhava para localizar os roubadores, foi informado, via rádio, que a vítima estava rastreando o celular por eles subtraído, que indicava a praça Chico Mendes. Diante da notícia, para lá se deslocou e abordou os réus e o adolescente V., ocasião em que este confessou a prática do roubo e indicou uma casa próxima, onde estavam o veículo utilizado na ação e os pertences da vítima. Em diligência no interior do imóvel indicado, encontrou o veículo Honda/Civic, os pertences da vítima e, dentro do porta luvas do carro, o simulacro de arma de fogo. Disse que havia mais pessoas na praça onde os réus e o adolescente estavam. No entanto, chamou-lhe a atenção o fato deles estarem sentados em um banco e apresentarem nervosismo com a chegada da viatura.

Interrogados, os réus negaram a prática dos crimes.

Guilherme Ryan Pereira disse que, no dia dos fatos, foi com sua namorada na praça para comer um pastel e EDERSON também estava lá. Em seguida, a viatura policial passou, momento em que V. se aproximou e então todos foram abordados. Indagados pelos policiais, V. indicou o local onde o carro se encontrava e o inocentou da prática do roubo, assim como EDERSON. Na sequência, foram conduzidos à Delegacia, onde a vítima do veículo Civic não os reconheceu. Na manhã do dia seguinte, na Polícia Civil, os policiais lhe pediram para assumir o assalto do Fiat Toro e também outro roubo. Como não concordou, eles disseram que iriam lhe imputar mais cinco assaltos e que a vítima o reconheceria de qualquer jeito. Não conhecia EDERSON anteriormente.

Ederson Henrique Teodoro disse que estava na praça e foi pedir um pastel. Quando estava esperando, GUILHERME chegou e então começaram a conversar, pois se conheciam de vista por morarem no mesmo bairro. Passados alguns minutos, o adolescente V. chegou e viram uma viatura policial. Até então, não se importou e continuou no mesmo lugar, até que a viatura deu uma volta no quarteirão e os abordaram. Os policiais passaram a lhes pressionar para que passassem a senha dos celulares. Diante disso, entregou seu celular aos agentes, que nada encontraram e o devolveram. Na sequência, eles passaram a lhe questionar sobre um veículo Civic e os acusaram de roubo de um Fiat/Toro em Itapira. Como negou as acusações, um dos policiais lhe disse que levaria a vítima até o local e esta falaria o que ele

quisesse. Permaneceu uma hora em poder dos policiais, até que eles o ameaçaram e o conduziram até uma casa, onde havia um veículo Civic parado. Foram então conduzidos à Delegacia, onde o proprietário do referido automóvel não os reconheceu. Declarou que já foi preso e processado anteriormente por tráfico de drogas. Antes de ser preso, conhecia GUILHERME de vista e, às vezes, conversavam.

Ao final da instrução, tem-se que as provas aqui produzidas são robustas e revelam a responsabilidade dos réus pelos crimes de receptação, roubo majorado e corrupção de menores.

As frágeis versões apresentadas vieram desacompanhadas de qualquer elemento que comprovasse o quanto alegado e foram refutadas pelas seguras palavras da vítima F., a qual, em ambas as fases da persecução penal, pormenorizou a ação criminosa e, em audiência, ratificou a identificação afirmada na fase policial.

Consigne-se, a respeito, que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade, assume máxima relevância, especialmente quando descreve, com firmeza, o modus operandi e reconhece a pessoa que praticou o delito.

Sobre o valor do seu depoimento, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, como no caso, destacam-se alguns dos inúmeros julgados das Cortes Superiores:

"ROUBO MAJORADO. Concurso de pessoas. Pretensão absolvição por falta de provas. Inadmissibilidade. Sólidas provas de caráter material e da autoria. Declaração da vítima que é de relevo e prevalece sobre a negativa apresentada pelos réus em Juízo. Por sinal, revelação essa que faz claro acerca de grave ameaça e concurso de pessoas. Condenações mantidas. Reajuste à pena imposta a um desses acusados, porém, que se faz necessário. Recurso provido apenas para esse fim." (Apelação nº 0035726-81.2012.8.26.0562, Rel. Des. Encinas Manfré, Julgamento 15/08/2013).

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO IMPOSSIBILIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS CONDENAÇÃO MANTIDA No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, tem grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso não provido." (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0009806-41.2016.8.26.0635, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 21.07.2017).

"DIREITO PENAL RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CABALMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. (...) 4. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, assume relevante valor probatório os depoimentos da vítima, quando são firmes e harmônicos entre si, sobretudo por não haver motivos capazes de desmerecer o afirmado." (STJ, Processo AREsp 1154694, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Data da Publicação 21/09/2017).

Da mesma forma, os policiais responsáveis pela ocorrência foram uníssonos ao detalharem a abordagem dos réus, logo após a prática delitiva, na posse de parte dos bens subtraídos.

Importante destacar que o fato de a prova também se embasar nas palavras dessas testemunhas não lhe retira a credibilidade. São eles agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, suas declarações devem ser acolhidas sem reservas.

Sobre o assunto, é iterativa a jurisprudência nesse sentido:

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário”. (TJ/SP, Apelação nº 0001192-93.2014.8.26.0028, Relator Grassi Neto, data do julgamento 14.05.2015, 8ª Câmara de Direito Criminal).

“(...) 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada.” (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.2011 DJU 01.08.2011).

Ademais, para enfraquecer tais depoimentos é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção.

Convém lembrar que os lapsos de memória referentes a detalhes da ocorrência são compreensíveis ante o decurso do tempo, sobretudo em se tratando de agentes públicos que lidam diuturnamente com eventos análogos aos deste feito.

A causa de aumento descrita na denúncia restou sobejamente comprovada pelos relatos das testemunhas judiciais. Com efeito, o roubo foi praticado pelos réus, em concurso de agentes, com clara unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Contudo, o emprego de arma de fogo deve ser afastado, porquanto restou demonstrado que os réus utilizaram arma de brinquedo para ameaçar a vítima F. (fls. 64/65), o que caracteriza a elementar relativa à “grave ameaça”.

De igual forma, os crimes de receptação e corrupção de menores estão evidenciados. A prova produzida durante a instrução mostra, sem equívoco, que GUILHERME e EDERSON tinham conhecimento da origem espúria do veículo Honda Civic LXR, ano 2014, placas FHE3F34, que receberam e conduziram, já que não apresentaram qualquer documentação hábil a provar a procedência do bem, que fora roubado um dia antes, demonstrando patente o elemento subjetivo do tipo (dolo).

Registre-se que a presunção de autoria decorrente da apreensão do produto do crime em poder do denunciado somente pode ser elidida mediante explicação ou justificação idônea, o que não ocorreu no caso em apreço.

Neste sentido:

“(...) a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório” (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 27-10-2016).

“a apreensão da res furtiva ou objeto do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra MARIA

THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016).

“(...) como sabido, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE MUSSI, publicação 16-12-2016).

No que tange à corrupção de menores, tem-se que os réus, ao praticarem os crimes de receptação e roubo na companhia do adolescente V.H.C. do P., acabaram por corromper sua capacidade de discernimento.

Importante ressaltar que por se tratar de delito formal, sua caracterização independe de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da sua participação em prática delituosa induzida por maior de dezoito anos, o que restou demonstrado nos autos.

Tal questão está pacificada com a edição da Súmula 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Por todo o exposto, insubsistentes as alegações das defesas de fragilidade das provas, porquanto bem evidenciado os crimes de roubo majorado, receptação e corrupção de menores descritos na denúncia.

Passo a fixar as reprimendas.

1 - Réu GUILHERME RYAN PEREIRA

a) Receptação:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais desfavorecem o réu. Com efeito, a prova oral aqui produzida, confirmada na certidão de fls. 261/262, demonstrou que GUILHERME possui histórico conturbado em razão da prática de crimes contra o patrimônio dias antes destes fatos, revelando péssimas circunstâncias de culpabilidade e personalidade, além de conduta social perigosa; de modo que aplico sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena provisória, fixando-a no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

b) Roubo majorado:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como já dito, aplico a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 157, caput,

do Código Penal.

Na segunda fase, por ser relativamente menor à época dos fatos, reduzo a pena provisória no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, majoro a reprimenda em 1/3, finalizando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

c) Corrupção de menores:

Em atenção aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, presentes as circunstâncias desfavoráveis acima descritas, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, por incurso no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Na segunda fase, diante da presença da atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Por força do concurso material de infrações, a teor do contido no artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas, totalizando 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

O réu cumprirá sua pena inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, em razão das condições pessoais negativas.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

2 - Réu EDERSON HENRIQUE TEODORO

a) Receptação:

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais não favorecem o réu. Com efeito, assim como a prova oral aqui produzida, a certidão acostada às fls. 263/265 atestou que EDERSON possui histórico conturbado, em razão da sua participação em crimes contra o patrimônio dias antes destes fatos, revelando péssimas circunstâncias de culpabilidade e personalidade, além de conduta social perigosa. Assim, em atenção aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, aplico sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 263/265), compenso-a com a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena provisória inalterada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

b) Roubo majorado:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, diante da existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima descritas, aplico a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito)

meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (fls. 263/265) com a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena acima.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, majoro a reprimenda em 1/3, finalizando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

c) Corrupção de menores:

Em atenção aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, em razão das circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, por incurso no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (fls. 263/265) com a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena provisória inalterada.

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Por força do concurso material de infrações, a teor do contido no artigo 69 do Código Penal, as penas deverão ser somadas, totalizando 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O réu cumprirá sua pena inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, em razão do quantum aplicado e por ser reincidente.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem ao sursis, por expressa vedação legal.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

(I) CONDENAR o réu GUILHERME RYAN PEREIRA, R.G. nº 65.734.171/SP, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 180, caput e no artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal; e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal.

(II) CONDENAR o réu EDERSON HENRIQUE TEODORO, R.G. nº 65.872.264/SP, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incurso no artigo 180, caput e no artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal; e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos réus, já que presentes as circunstâncias autorizadoras do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a consubstanciada na garantia da ordem pública, com maior razão nesta fase, quando já sentenciado o feito e subsistente a fundamentação lançada por ocasião da decretação.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, vez que os réus não estão presos processualmente a tempo suficiente para alcançarem a detração penal.

Recomendem-se os réus aos locais onde se encontram.

Arbitro os honorários advocatícios ao defensor dativo do réu EDERSON, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 301), expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se guias de recolhimento.

Por último, condeno os réus ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se ser o réu EDERSON beneficiário da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA